

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3574/2538

นาง ประนอม คำลือปลูก
นาง สุขภิรมย์ อริยะเครือ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199 วรรคหนึ่ง, มาตรา 199 วรรคสอง

วันนัดสืบพยานโจทก์วันที่27ธันวาคม2536ก่อนถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ดังกล่าวจำเลยได้ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเมื่อวันที่21ธันวาคม2536โดยอ้างว่ามีได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การศาลชั้นต้นสั่งคำร้องจำเลยในวันดังกล่าวว่า"สำเนาให้โจทก์นัดไต่สวนให้จำเลยนำส่งภายใน7วันไม่พบหรือไม่มีผู้รับให้ปิด"กรณีดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยได้แจ้งให้ศาลทราบก่อนเริ่มสืบพยานถึงเหตุที่ตนมิได้ยื่นคำให้การทั้งข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่หรือว่าจำเลยมีเหตุสมควรประการอื่นอย่างใดศาลชอบที่จะได้ทำการไต่สวนเสียก่อนก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การซึ่งแม้ศาลชั้นต้นจะมีได้กำหนดวันนัดไต่สวนไว้ด้วยก็ตามก็ต้องถือว่าคดีอยู่ระหว่างการนัดไต่สวนคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การดังนั้นกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่27ธันวาคม2536ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยนำส่งสำเนาคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การให้แก่โจทก์นั้นย่อมถือว่ายกเลิกไปโดยปริยายที่ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่27ธันวาคม2536ว่านัดสืบพยานโจทก์และนัดไต่สวนขออนุญาตยื่นคำให้การของจำเลยจำเลยไม่มาศาลในวันดังกล่าวถือว่าจำเลยไม่มีพยานหลักฐานมาสสนับสนุนคำร้องให้ฟังได้ว่าการขาดนัดยื่นคำให้การของจำเลยมิได้เป็นไปโดยจงใจและยกคำร้องนั้นจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา199วรรคหนึ่งและวรรคสองเพราะศาลชั้นต้นมิได้นัด
ไต่สวนคำร้องขอยื่นคำให้การของจำเลยในวันดังกล่าวและการที่สั่งว่าจำเลยขาดนัด
พิจารณาและสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวก็เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ
เช่นกันเพราะคดียังอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยนำส่งสำเนา
คำร้องขอยื่นคำให้การแก่โจทก์และวันนัดสืบพยานโจทก์เป็นอันยกเลิกไปแล้ว

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2536 จำเลย ทำหนังสือ รับสภาพหนี้
ว่า เป็น หนี้ เงิน ยืม โจทก์ 48,000 บาท ตกลง ผ่อนชำระหนี้ ทุกวัน ที่ 5 ของ
เดือน เดือน ละ 1,500 บาท เริ่ม ชำระ ตั้งแต่วันที่ เดือน สิงหาคม 2536 เป็นต้น ไป แต่
จำเลย ไม่เคย ชำระ โจทก์ ทวงถามแล้ว จำเลย เพิกเฉย ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ
เงิน 50,229 บาท พร้อมดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 48,000
บาท นับ ถัด จากวันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ศาลชั้นต้น กำหนด นัด สืบพยานโจทก์วันที่
27 ธันวาคม 2536 ต่อมา วันที่ 21 ธันวาคม 2536 จำเลย ยื่นคำร้องขอ อนุญาต ยื่น
คำให้การ ศาลชั้นต้น สั่ง ว่า นัด ไต่สวน คำร้องโดย มิได้ กำหนด วันนัด แต่ ให้
จำเลย นำ ส่ง สำเนา คำร้อง ให้ โจทก์ ภายใน 7 วันหาก ไม่พบ หรือไม่ มี ผู้รับ
หมาย โดยชอบ ให้ ปิด หมาย

ใน วันนัด สืบพยานโจทก์ วันที่ 27 ธันวาคม 2536 ศาลชั้นต้น ถือว่าเป็น วัน
นัด ไต่สวน ด้วย จำเลย ไม่มา ศาล จึง มี คำสั่ง ว่า จำเลย ไม่มีพยานหลักฐาน มา
สนับสนุน คำร้องขอ อนุญาต ยื่นคำให้การ จึง ยกคำร้องและ มี คำสั่ง ว่า จำเลย ขาด
นัดพิจารณา แล้ว พิจารณา คดี โจทก์ ฝ่ายเดียว

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 50,229 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 48,000 บาท นับ ถัด จากวันฟ้อง (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2536) จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้นดำเนิน กระบวนพิจารณา ตาม คำร้องของ จำเลย ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2536ต่อไป แล้ว พิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า แม้ ศาลชั้นต้น จะ กำหนด วันนัด สืบพยานโจทก์ไว้ ใน วันที่ 27 ธันวาคม 2536 และ จำเลย ทราบ นัด ดังกล่าว แล้ว ก็ ตามแต่ก่อน ถึง วัน นัด สืบพยานโจทก์ ดังกล่าว จำเลย ได้ ยื่น คำร้องขอ อนุญาตยื่นคำให้การ เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2536 โดย อ้างว่า จำเลย ได้รับหมายเรียก และ สำเนา คำฟ้อง ของ โจทก์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2536 จึง ได้ติดต่อ โจทก์ โจทก์ นัด ให้ จำเลย มา ทำ ยอม ที่ ศาล วันที่ 17 ธันวาคม 2536ครั้น ถึง กำหนด นัด โจทก์ ไม่มา ศาล โจทก์ หลอกลวง จำเลย เพื่อ ให้ พ้น กำหนดระยะเวลา ยื่นคำให้การ จำเลย มิได้ จงใจ ขาดนัด ยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นสั่ง คำร้อง จำเลย ใน วัน ดังกล่าว ว่า "สำเนา ให้ โจทก์ นัด ใต้สวน ให้ จำเลยนำ ส่ง ภายใน 7 วัน ไม่พบ หรือไม่ มี ผู้รับ ให้ ปิด " ดังนี้ ตาม คำสั่งดังกล่าว จำเลย จะ ต้อง นำ ส่ง สำเนา ให้ แก่ โจทก์ ภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2536 ซึ่ง ยัง ไม่แน่ นอน ว่า จะ ส่งหมาย ให้ แก่ โจทก์ ได้ หรือไม่ หรือ อาจจะ ต้อง ปิด หมาย ตาม คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น และ กรณี ดังกล่าว ถือได้ว่า จำเลย ได้ แจ้ง ให้ ศาล ทราบ ก่อน เริ่ม สืบพยาน ถึง เหตุ ที่ ตน มิได้ ยื่นคำให้การ ทั้ง ข้อเท็จจริง ยัง ไม่ปรากฏ ชัด ว่า จำเลย จงใจ ขาดนัด ยื่นคำให้การ หรือไม่ หรือ

ว่า จำเลย มีเหตุสมควร ประการอื่น อย่างไรก็ดี ศาล ชอบ ที่ จะ ได้ ทำการ ใต้สวน เสีย ก่อน ก่อน ที่ จะ มี คำสั่ง อนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้ จำเลย ยื่นคำให้การ ทั้ง เมื่อ ปราบฏว่า ศาลชั้นต้น สั่ง นัดใต้สวน ไว้ แม้ จะ มีได้ กำหนด วันนัด ใต้สวน ไว้ ด้วย ก็ ตาม ก็ ต้อง ถือว่าคดี อยู่ ระหว่าง การ นัด ใต้สวน คำร้อง ดังกล่าว ฉะนั้น ที่ ศาล ชั้นต้นกำหนด วันนัด สืบพยานโจทก์ ไว้ ใน วันที่ 27 ธันวาคม 2536 ซึ่ง ยัง อยู่ใน ระยะเวลา ที่ ศาลชั้นต้น กำหนด ให้ จำเลย นำ ส่ง สำเนา คำร้องขอ อนุญาตยื่นคำ ให้การ ให้ แก่ โจทก์ นั้น ย่อม ถือว่า ยกเลิก ไป โดย ปริยาย จนกว่าศาลชั้นต้น จะ ดำเนินการ ใต้สวน แล้ว เสร็จ และ มี คำสั่ง อนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้ จำเลย ยื่น คำให้การ เสีย ก่อน ที่ ศาลชั้นต้น จด รายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2536 ว่า นัด สืบพยานโจทก์ และนัด ใต้สวน ขออนุญาต ยื่นคำให้การ ของ จำเลย จำเลย ไม่มา ศาล ใน วัน ดังกล่าวถือว่า จำเลย ไม่มี พยานหลักฐาน มา สนับสนุน คำร้อง ให้ พังได้ ว่าการ ขาดนัด ยื่นคำให้การ ของ จำเลย มีได้ เป็น ไป โดย จงใจ และ ยกคำร้อง นั้นจึง เป็น การ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ที่ ไม่ชอบ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 199 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง เพราะ ศาลชั้นต้น มีได้นัด ใต้สวน คำร้องขอ ยื่นคำให้การ ของ จำเลย ใน วัน ดัง กล่าว และ การ ที่สั่ง ว่า จำเลย ขาดนัดพิจารณา และ สืบพยานโจทก์ ไป ฝ่ายเดียว ก็ เป็น การดำเนิน กระบวนพิจารณา ที่ ไม่ชอบ เช่นกัน เพราะ คดี ยัง อยู่ ใน ระหว่างระยะเวลา ที่ ศาลชั้นต้น กำหนด ให้ จำเลย นำ ส่ง สำเนา คำร้องขอ ยื่นคำ ให้การแก่ โจทก์ และ วันนัด สืบพยานโจทก์ เป็น อัน ยกเลิก ไป ดัง ได้ วินิจฉัย แล้วศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ พังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ระพินทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ